에스비더블유생명과학 주식회사

금 일백칠십육억 원 (₩17,600,000,000)

제6회 무기명식 이권부 무보증

사모 전환사채

인 수 계 약 서

인수계약 체결일 : 2022.07.18.

납입 및 발행일 : 2022.07.18.

에스비더블유생명과학 주식회사 (이하 "발행회사"라 한다.)는 2021년 11월 16일 개최한 이사회 결의에 의하여 2022년 07월 18일 발행하는 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(이하 "본 사채"라 한다.)에 관하여 주식회사 아이오케이컴퍼니와 더로스트조합(이하 "인수인" 또는 "사채권자"라 한다.)을 인수인으로 하여 아래와 같이 인수계약(이하 "본 계약"이라 한다.)을 체결한다.

제 1 조 계약의 목적

본 계약은 발행회사가 발행하는 본 사채를 인수인이 인수함에 있어 발행회사와 인수인 사이에 발생하는 권리와 의무를 확정 시키는데 목적이 있다.

제 2 조 사채의 인수

발행회사는 본 계약에서 정하는 조건과 내용에 따라 본 사채를 발행하고 이를 인수인에게 아래와 같이 배정하고 인수인은 해당 금액을 납입하여 인수하기로 한다.

인 수 인	인 수 금 액	사채권 내역
주식회사 아이오케이 컴퍼니	금 일백억 원 (₩10,000,000,000)	금 일십억원권 10매
더로스트조합	금 칠십육억 원(₩7,600,000,000)	금 일십억원권 6매 금 일억원권 16매
합 계	금 일백칠십육억 원 (₩17,600,000,000)	매수 총 32매

제 3 조 사채의 발행조건

발행회사가 발행하는 본 사채의 발행조건은 다음 각 항과 같다.

1. 회사의 상호: **에스비더블유생명과학 주식회사**
2. 사채의 명칭: **에스비더블유생명과학 주식회사 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채**
3. 사채의 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
4. 사채의 발행총액: **금 일백칠십육억 원(₩17,600,000,000)**
5. 사채의 발행가액: 사채 권면총액의 100%
6. 사채의 권종 및 매수 : **금 일십억원권(₩1,000,000,000) 16매, 금 일억원권(₩100,000,000) 16매, (총 2종, 32매)**
7. 사채의 분할 및 병합금지: 본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합은 인정하지 아니한다.
8. 사채의 이율: 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 **표면금리는 3.5%(3개월 후취), 만기보장수익률은 연 단리 3.5%로** 한다.

9. 사채의 상환방법과 기한: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금과 이자를 포함한 **100.00%**에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

10. 이자지급 방법과 기한 : 본 사채이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급 기일마다 제8항의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4를 후급한다. 다만, 이자지급 기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2022년 10월 18일, 2023년 01월 18일, 2023년 04월 18일, 2023년 07월 18일,
2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일, 2024년 04월 18일, 2024년 07월 18일,
2024년 10월 18일, 2025년 01월 18일, 2025년 04월 18일, 2025년 07월 18일

11. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 **(2023년 07월 18일)** 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액:

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
	From	To		
1차	2023-05-18	2023-06-18	2023-07-18	100.00%
2차	2023-08-18	2023-09-18	2023-10-18	100.00%
3차	2023-11-18	2023-12-18	2024-01-18	100.00%
4차	2024-02-18	2024-03-18	2024-04-18	100.00%
5차	2024-05-18	2024-06-18	2024-07-18	100.00%
6차	2024-08-18	2024-09-18	2024-10-18	100.00%
7차	2024-11-18	2024-12-18	2025-01-18	100.00%
8차	2025-02-18	2025-03-18	2025-04-18	100.00%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 2개월 전부터 1개월 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

12. 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출 한다.

13. 연체이자: 발행회사가 제9항 내지 제10항 및 제11항에 의한 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 연단리 10%의 이율로 한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.

14. 원금상환 및 이자지급장소: 발행회사의 본점
15. 사채의 납입은행: 발행회사의 본점**(기업은행 216-122401-04-054, 예금주: 에스비더블유생명과학㈜)**
16. 사채의 자금사용용도: **신사업투자금 (126억 원) 및 운영자금 (50억 원)**
17. 사채의 인수계약체결일: **2022년 07월 18일**
18. 사채의 청약일 : **2022년 07월 18일**
19. 사채의 납입일: **2022년 07월 18일**
20. 사채의 발행일: **2022년 07월 18일**
21. 사채의 만기일: **2025년 07월 18일 (3년)**
22. 사채의 발행방법: 본 사채는 실물 발행한다.
23. 발행회사의 기한의 이익
    (1) 발행회사의 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(권면금액)과 사채조기상환일까지 본조 제11항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 기한이익이 상실된 날의 5영업일 이내에 사채권자에게 지급하여야 한다.
    가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
    나. 기업구조조정촉진법에 따른 관리절차(워크아웃) 신청 등 회사신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우
    다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
    라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)
    마. 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
    바. 발행회사가 본 사채 외의 사채 또는 기타 발행회사가 제3자에 대하여 부담하고 있는 일체의 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우
    사. 발행회사의 중요한 자산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우
    아. 발행회사가 본 사채의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우
    (2) 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유: 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 본조 제11항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다.
    가. 발행회사 및 최대주주가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

나. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 30일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

다. 발행회사의 대표이사 및 이사가 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 형사처벌을 받는 경우

라. 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우.

(3) 발행회사가 본호 (1)목 내지 (2)목에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 본조 제13항의 이율을 적용한 연체이자를 가산한다.

(4) 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.

24. 사채의 반환: 발행회사는 본 사채에 관한 원리금지급의무를 모두 이행하기 전까지는 사채권자에 대하여 본 사채의 반환을 청구할 수 없다.

25. 전환권에 관한 사항

(1) 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류: 발행회사의 기명식 보통주식

(2) 전환비율: 각 사채 권면금액(2 이상의 사채권으로 전환청구하는 경우에는 그 권면금액의 합산금액)을 아래의 전환가액으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 주권 교부시 명의개서대리인이 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.

(3) 전환가액: **금3,640원**

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

(4) 전환가액의 조정

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환(행사)가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환(행사)가액을 본 사채의 새로운 전환가액으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자의 경우 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채의 경우 사채의 발행일로 한다.

나. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주

의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

마. 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다.

(5) 전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날**(2023년 07월 18일)**로부터 만기일 1일 전**(2025년 07월 17일)**까지로 하며, 이 기간 내에 전환권을 청구하지 아니하면 본 사채권자의 전환권은 소멸된다.

(6) 전환청구장소: 발행회사의 본점

(7) 전환청구절차 및 방법: 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 실물사채와 함께 전환청구장소에 제출하여 청구한다.

(8) 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(9) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

(10) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급기일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.

(11) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(12) 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일로부터 2주 이내에 한다.

25. 발행회사의 매수선택권(Call Option)에 관한 사항

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "옵션행사권자")는 필요에 따라 사채 발행일**(2022년 07월 18일)**로부터 1년 6개월까지**(2024년 01월 18일)** 기간 (이하 "옵션행사기간") 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 **권면총액의 50%** 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다(이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 "매수청구대상 사채"라 함). 다만, 위 매수일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다.

(1) "옵션행사권자"가 본 호에 정한 매수선택권을 행사하고자 하는 경우, "옵션행사기간"종료일1개월 전까지 매수일을 지정한 문서로서 사채권자에게 서면 통지하여야 한다.

(2) "옵션행사권자"는 매수일자에 매수청구대상사채의 사채권면총액에 대하여 본호 (4)에 따른 행사대금과 및 **옵션프리미엄(권면총액의 5.0%)**을 "인수인" 명의 계좌로 입금하는 방법으로 매매대금을 전액 지급하고 "인수인"은 해당 사채권면의 실물을 "옵션행사권자"에게 양도하기로 한다.

(3) "인수인"은 "매수청구대상 사채"를 "옵션행사기간" 종료 또는 본호 (2)에 따른 매수도일까지 제3자에게 매도하거나 발행회사에게 조기상환을 청구할 수 없다. 단, 본호 (6)에 따른 기한이익상실사유가 발생하는 경우에는 예외로 한다.

(4) 매수선택권 행사대금은 매수청구대상 사채 액면금액에 매수선택권 행사시점까지 만기수익률에 따른 이자합계액은 가산하고 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액은 차감한 금액으로 한다.

(5) "옵션행사권자"는 매수일에 위 (2)항에 따른 매수선택권 행사대금을 일시에 지급하여야 하며, 매수일 당일에 위 행사대금이 전부 지급되지 아니하는 경우, 매수선택권 행

사에 따라 체결되는 매매계약은 해제되는 것으로 한다.

(6) 발행회사에게 제22호 각 목의 기한의 이익 상실 사유가 발생하는 경우 본호 (1)에 따른 서면 통지 여부를 불문하고 본 호에 따른 매수선택권은 인정되지 아니한다.

26. 본 계약서에 규정하고 있지 않은 사항에 대하여는 상법 제513조 내지 제516조의 규정을 따른다.

제 4 조 원리금상환사무의 대행

본 사채의 원리금 상환 업무는 "발행회사" 본점에서 진행한다.

제 5 조 비용부담

본 사채 발행과 관련하여 발생되는 제비용은 발행회사가 부담한다.

제 6 조 사채의 전매

1. 인수인은 인수한 사채를 사채상환기일 전에 발행회사의 동의 없이 제3자에게 전매할 수 있다. 단, 발행 후 1년 이내에는 50인 이상의 자에게 전매하지 아니한다.
2. 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본 사채가 제3자에게 양도된 때에는 제3자는 이 계약상 모든 권리, 의무 및 기타 계약상의 지위를 자동 승계되는 것으로 한다.

제 7 조 발행회사의 진술 및 보장

1. 본 계약일 현재 발행회사는 인수인에게 다음과 같이 진술하고 보장한다.
   (1) 발행회사는 대한민국의 법률에 따라 합법적으로 설립되어 존속하고 있으며 현재 수행하고 있는 영업을 수행할 능력 및 자격이 있다. 발행회사는 청산 중에 있거나 파산, 회사회생절차 기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업관리절차 기타 이와 유사한 절차가 진행되고 있거나 개시되려고 하는 상태에 있지 아니하다.
   (2) 발행회사는 본 계약의 체결 및 본 계약 내용의 이행(인수인에 대한 본 사채의 발행 포함)과 관련하여 이사회 및 또는 주주총회 기타 발행회사의 정관 또는 법률상 요구되는 수권절차를 모두 이행하였다.
   (3) 본 계약은 발행회사를 적법하게 구속하는 효력이 있으며, 발행회사가 본 계약상 의무를 이행하지 아니하는 경우 인수인은 발행회사에 대하여 그 이행을 강제하기 위한 모든 법률상의 수단을 강구할 수 있다.
   (4) 발행회사가 본 계약에 따른 권리 행사 및 의무를 이행함에 있어 이를 실질적으로 제한할 만한 법령, 법원의 판결이나 결정 및 명령 등이 존재하지 아니하며, 발행회사에 의한 본 계약의 체결 및 이행이 발행회사의 정관 내용에 위반되거나 상충되지 않는다.
   (5) 발행회사의 세금납부 의무는 이행되어 있다.

(6) 현재 진행 중이거나 장래 예상되는 소송 또는 법률상 분쟁으로서 발행회사의 재정상태 혹은 본 계약에 의한 거래관계에 대하여 중대하게 불리한 영향을 미치는 성격의 소송 또는 법률상 분쟁이 존재하지 아니한다.

(7) 발행회사는 이미 발행된 보통주식, 원리금의 상환이 완료되지 않은 사채 및 주식매수선택권에 관하여 인수인에게 본 계약 체결 이전에 공개한 내용 이외의 (1)다른 주식이나 채권 또는 이를 취득할 수 있는 권한을 부여하는 증서나 증권을 발행하지 않았으며 (2)주식매수선택권 등 주식이나 채권을 취득할 수 있는 권한을 부여하는 계약을 체결하지 아니하였다.

(8) 발행회사가 보유하고 있는 모든 부동산, 동산, 기계, 차량 및 사무실 기기는 적법하게 발행회사의 소유로 되어 있거나 발행회사가 사용할 수 있는 권한을 보유하고 있다.

(9) 발행회사는 발행회사의 운영에 중대한 영향을 줄 정도로 이례적인 부담을 주는 어떤 협정이나 계약 혹은 기타 약정의 당사자가 아니고 그러한 협정, 계약 기타 약정에 구속되지 아니한다.

(10) 발행회사의 최근 사업연도 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의하여 작성되었으며, 발행회사의 재무상태 및 영업현황을 정확하고 공정하게 나타내고 있고 중요한 채무(우발채무 포함)를 누락하지 않았다. 또한 위 재무제표일 이후에 발행회사의 재무상태 및 영업현황에 악영향을 미칠만한 중요한 사항이 발생하지 않았다.

(11) 발행회사는 그가 현재 영위하고 있는 영업 및 보유하고 있는 자산에 관한 모든 필요한 정부 및 감독당국으로부터의 인허가 및 특허, 상표권, 저작권 등 지적재산권을 적법하게 보유하고 있다.

(12) 발행회사는 채무를 불이행하여 그 기한의 이익을 상실하거나 강제집행이 개시될 수 있는 상황에 처하여 있지 아니하다.

(13) 발행회사는 상법 제517조 및 기타 법률에 의한 해산 사유가 발생하지 않았다.

(14) 발행회사가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 거래가 정지 또는 금지되지 않았다.

(15) 발행회사는 판결 또는 명령에 의하여 발행회사의 재산에 대한 강제집행(가집행선고에 의한 집행 포함)이 행하여지거나 개시된 경우로서 현재 진행중인 것(집행정지 혹은 취소신청이 받아들여진 경우 제외)이 없다.

2. 발행회사는 발행일에 본 사채의 인수대금이 지급되기 전 언제라도 본 계약상 발행회사가 한 진술이나 보장이 해당 시점의 상황에 비추어 허위 또는 부정확하게 되거나 그럴 우려가 있는 경우 이를 인수인에게 즉시 통지한다.

제 8 조 납입의 선행조건

인수인은 다음 각 항의 조건이 충족된 경우에만 본 사채를 인수하고 그에 따른 인수 대금을 지급할 의무가 있다.

1. 본 계약서 일자로부터 발행회사 또는 그 자회사의 (재무 혹은 기타) 상황이나 일반적인 업무가 본 사채의 발행으로 인하여 중대하게 불리한 상태로 변경되거나 불리한 변경을 수반할 것으로 합리적으로 예상되는 어떠한 사건도 존재하지 아니할 것

2. 본 계약에서 발행회사가 제공한 진술 및 보장은 본 계약일 현재 및 동 진술 및 보장이 행해진 것으로 간주되는 각 일자에 진실되고 정확하며, 위 진술 및 보장은 납입일 당시 존재하는 사실 및 상황에 대하여 진실되고 정확할 것
3. 납입일 현재 발행회사의 경영이나 재무상태에 중대한 악영향을 미칠 수 있는 변동이 없을 것
4. 납입일 현재 발행회사의 본 계약상 의무의 불이행이 없을 것
5. 납입일 현재 발행회사의 정관 및 이사회의사록 기타 인수인이 합리적으로 필요하다고 판단하여 요구하는 서류들이 인수인이 만족하는 내용과 형식으로 작성, 제출되어 있을 것

제 9 조 자료 제출의 의무

발행회사는 본 사채의 원리금이 상환될 때까지 인수인의 요구가 있을 때에는 언제든지 재무제표의 열람 또는 제출의 요구에 응하여야 하나, 공시서류를 제출한 경우에는 이에 갈음한다.

제 10 조 기타 책임부담

발행회사는 본 계약서 모두에 기재된 이사회에서 결의된 내용에도 불구하고 본 사채의 발행 절차상 이의 제기가 있거나 기타 본 사채의 발행과 관련하여 법적인 문제가 발생한 경우에는 발행회사의 전적인 책임 하에 이를 해결하기로 하며 만일 그로 인하여 인수인에게 손해가 발생한 경우에는 이를 전액 배상하기로 한다.

제 11 조 재판에 관한 사항

본 사채 및 이 계약에 관한 모든 분쟁의 제1심 관할법원은 서울중앙지방법원으로 한다.

제 12 조 이의 처리

이 계약서에서 정하지 아니한 사항에 대하여 이의가 있을 경우에는 상관례 또는 발행회사와 인수인이 협의하여 처리한다.

본 계약 체결의 증거로서 본 계약서 2부를 작성하여 각 당사자가 기명 날인하여 각각 1부씩 보관하기로 한다.

[이하 기명날인을 위한 여백]